L'expérience républicaine

De la chute de la monarchie à Thermidor

Skarbimir Prokopek

Table des matières

1 Le feu est aux Tuileries : la chute de la monarchie **1**
1.1 La fuite de Varennes : la monarchie compromise 2
1.2 La fusillade du Champ de Mars : une attente républicaine 4
1.3 La rupture du 10 août 6

2 La vengeance souveraine **9**
2.1 La Patrie est en danger 10
2.2 Soyons terribles pour dispenser au peuple de l'être 13

Le récit de la Révolution française qui s'est formé déjà sous la IIIe République modérée, et qui a encore imprégné la célébration du Bicentenaire (1989) et les nombreuses productions sur la Révolution qui ont vu le jour à ce moment-là, tend à valoriser la révolution modérée et raisonnable de 1789, qui serait une application attendue des idées des Lumières, et la révolution excessive et violente de 1793.
Ce récit ne tient pas : d'une part, il faut absolument envisager la révolution comme un tout. D'autre part, il faut l'envisager comme un processus qui ne saurait être dirigé ou arrêté à volonté, faute de quoi on confondrait la révolution avec un coup d'État.

1 Le feu est aux Tuileries : la chute de la monarchie

La monarchie constitutionnelle avait été l'horizon d'attente commun des révolutionnaires de la première heure, dont beaucoup apparaissent comme des modérés, voire conservateurs, dès l'été 1789. En principe, ce type de régime, déjà éprouvé en Angleterre depuis un siècle (le *Bill of rights* anglais fête ses cent ans en 1789), est fait pour la stabilité ; elle restera le premier choix de la classe sociale la plus préoccupée par la stabilité, la bourgeoisie, durant la majeure partie du XIXe siècle.
Et pourtant, la monarchie constitutionnelle, instaurée en 1789, dont la constitution est achevée en 1791, est un régime mort-né.

1.1 La fuite de Varennes : la monarchie compromise

La difficulté de faire accepter au roi les décrets du 4 août et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) elle-même illustre une première faille du régime : le roi, déchu de son mandat divin, reste un élément clé et dispose d'un pouvoir de nuisance important. Or, ce roi, que les circonstances forcent parfois à montrer son acceptation de la révolution, n'accepte au fond rien du tout. Le veto est son principal instrument politique, dont il use pour faire modifier la constitution dans son sens : pour éviter qu'il ne refuse de ratifier la constitution, on lui accorde de renforcer son caractère **censitaire** et on accepte l'amnistie que le roi réclamait pour ses soutiens.
Mais à ce moment, en septembre 1791, la monarchie constitutionnelle est déjà intenable. Elle est compromise plus tôt, dès le mois de juin 1791. Le 21, le peuple de Paris apprend la fuite du roi. D'une manière incroyablement maladroite, le couple royal quitte Paris pour rejoindre les **émigrés**, partisans radicaux de l'Ancien régime, ainsi que les armées des puissances monarchiques de l'Europe, en particulier l'Autriche, dont la reine Marie-Antoinette est originaire, et la Prusse. Ils doivent retrouver le marquis de Bouillé à Metz, qui doit les escorter jusqu'à la frontière. La tentative échoue : à Sainte-Menehould, le maître de postes Drouet reconnait le couple royal, qui est arrêté à Varennes, dans l'Argonne, et ramené de force à Paris.



FIGURE 1 – *Les cochons ramenés à l'étable*, estampe coloriée sur papier d'après une gravure à l'eau-forte, 1791, BNF

Dans la capitale, ils sont accueillis par un silence de mort. Il est alors clair que la tentative de fuite équivaut à la haute trahison. La preuve est faite que le couple royal n'accepte rien de la Révolution qui s'est imposée par la force : Louis XVI et Marie-Antoinette n'attendent qu'une occasion de retrouver l'entièreté de leur pouvoir (absolu). Pire, ils sont prêts à s'allier avec

les puissances voisines et hostiles (l'hostilité n'est pas nouvelle : l'inquiétude des monarchies européennes devant ce qui se passe en France ne fait que rejoindre l'hostilité déjà présente, héritée des guerres du XVIIe et XVIIIe siècle) pour restaurer leur pouvoir monarchique par la guerre contre leur propre pays.
Les représentations du roi, jusque-là toujours respecté, sont alors enlevées, et des pétitions se multiplient en faveur de la **déchéance de la monarchie**.

Dans un premier temps, l'Assemblée et toutes les forces conservatrices s'acharnent à limiter les conséquences de cet événement. Le 15 juillet, le roi est déclaré inviolable, et l'Assemblée invente la fiction (que personne ne croit) de l'enlèvement du roi. C'est que les conséquences font peur, ce que le député Barnave exprime très directement :

> Tout changement dans la Constitution est fatal, tout prolongement de la Révolution est désastreux… Je place ici la véritable question : allons-nous terminer la Révolution, allons-nous la recommencer ? Si vous vous défiez de la Constitution, quel est le point où vous vous arrêterez ? […] Un pas de plus dans la ligne de la liberté serait la destruction de la royauté, dans la ligne de l'égalité, la destruction de la propriété. […] Quand l'égalité de tous les hommes est assurée, trouverait-on encore une aristocratie à abattre, si ce n'est celle des propriétés ?

Or, précisément, pour toute une fraction des révolutionnaires de la première heure désormais devenus des conservateurs, il ne faut surtout pas toucher à la propriété, et pour cela, il faut protéger la royauté à tout prix ; la Révolution doit être, à leurs yeux, consignée au passé.

Une autre paire de clous dans le cercueil de la monarchie vient de l'étranger. Le 27 août 1791, la **déclaration de Pillnitz**, nommée d'après le château en Saxe où elle est signée, est proclamée par l'**empereur Léopold II** et le **roi de Prusse, Frédéric-Guillaume II**, sous la pression des plus éminents **émigrés** français : Calonne, marquis de Bouillé, duc de Choiseul, et surtout le **comte d'Artois**, futur roi Charles X.
La déclaration est menaçante et elle provoque une réaction d'outrage à Paris. Il s'agit de défendre l'«honneur du nom français», et en apparence, tout le monde s'accorde là-dessus. En réalité, le roi qui publiquement exige que l'électeur de Trêves disperse les émigrés, négocie secrètement dans le sens contraire : la guerre est, pour les partisans de l'Ancien régime, un recours possible. Une partie des révolutionnaires sont du même avis : pour les **brissotins** (partisans de Brissot) et le réseau des **Rolandins** (dont Manon Roland), la guerre a un double intérêt : elle permettrait d'**exporter la révolution**, et elle forcerait le roi à révéler ses vraies positions. **Robespierre** s'oppose à cette position.

Les menaces étrangères ne s'arrêtent pas là. La guerre étrangère (par opposition à la guerre civile) est une menace permanente et pesante ; elle est enfin déclarée le 20 juin 1792. Les défaites se suivent au début et ajoutent à l'inquiétude. Le 1er août, le **Manifeste de Brunswick**, donné six jours plus tôt, est connu à Paris. Ce texte, signé par un duc allemand mais rédigé par des émigrés français à la demande de Marie-Antoinette, ne fait que confirmer la trahison et attise un désir de vengeance.

> La ville de Paris et tous ses habitants sans distinction seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales, l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les souverains ; leurs Majestés impériale et royale [*l'Empereur d'Autriche et le roi de Prusse*] rendant personnellement responsables de tous les événements, sur leur tête, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'Assemblée nationale, du département, du district, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, les juges de paix et tous les autres qu'il appartiendra, déclarant en outre, leurs dites majestés, sur leur foi et parole d'Empereur et de roi, que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leurs Majestés, le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale, et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront mérités.
>
> *Le manifeste de Brunswick*, donné au quartier-général de Coblence le 25 juillet 1792, signé Charles-Guillaume-Ferdiand, duc de Brunswick-Lunebourg

1.2 La fusillade du Champ de Mars : une attente républicaine

La fuite du roi (*fuite de Varennes*) modifie immédiatement la situation : l'opposition entre ceux qui veulent arrêter la révolution là où elle est (considérant qu'une fois les privilèges de naissance et l'arbitraire royal supprimés, elle avait accompli son rôle) et ceux qui veulent qu'elle aille plus loin, se tend. Alors que l'Assemblée et la fraction rassemblée autour de La Fayette tentent fébrilement de contenir la situation, une demande populaire d'abolition de la monarchie s'affirme.
Dès le 15 juillet une pétition est présentée pour convoquer les Assemblées primaires pour décider du sort du roi. L'Assemblée, décidée à sauver le roi et la constitution qu'on vient à peine d'achever, refuse. Une nouvelle pétition est rédigée dans la nuit par un groupe de personnalités, dont **Danton**, **Choderlos de Laclos** (l'auteur des *Liaisons dangereuses* et officier d'artillerie), ou encore **Brissot**), qui réclament l'**abdication** de Louis XVI. Le lendemain, la plupart des membres du club des **Jacobins** abandonnent cette revendication et acceptent le décret de l'Assemblée, même Robespierre appelle au calme ; mais le club plus radical des **Cordeliers** ne cède pas. Le lendemain, dimanche 17 juillet, un cortège pacifique de Parisiens, avec femmes et enfants, se rend au Champ-de-Mars qui est alors le lieu de promenade et de loisir. Le rassemblement, où l'on signe une autre pétition, déposée aussitôt sur l'Autel de la Patrie, a des airs de pique-nique, mais dans l'après-midi, la municipalité décide de proclamer la loi martiale et disperser la foule. La Fayette fait tirer sur la foule : 1 femme, 1 enfant et 50 citoyens sont tués.
Une vague de répression s'abat sur les leaders radicaux, qui sont arrêtés ou fuient Paris : c'est

le cas de Danton.

L'hostilité croît entre un pouvoir tenu par une alliance d'aristocratie, de **Feuillants** (fraction modérée des Jacobins) et les **Brissotins** (nommés ainsi d'après leur chef de file, Brissot ; de nos jours désignés souvent comme *girondins*) et une pression populaire, portés par les sections des **fédérés** (Garde nationale), qui réclament la fin de la monarchie et une Convention élue au suffrage direct.

Le 20 juin 1792 apporte une nouvelle manifestation de cette tension. L'inquiétude devant les revers militaires est pressante, et parmi les décisions que le veto du roi bloque se trouvent des mesures de défense, notamment le décret du ministre de la guerre Sevran qui prévoit de créer un camp de 20 000 fédérés issus des départements pour renforcer la défense de Paris.
La date du 20 juin est symbolique, elle rappelle le souvenir du serment du Jeu de paume, acte fondateur déjà commémoré, mais aussi celui de la fuite du roi, souvenir honteux. Les sections des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel (qui sont alors des quartiers populaires) envoient à l'Assemblée une large délégation avec un porte-parole, le brasseur **Santerre**. Son discours se réfère à l'«immortelle DDHC» et au droit de résister à l'oppression qu'elle consacre ; l'insurrection devient légitime face à l'inaction de l'exécutif. La délégation se prolonge par une manifestation de masse qui obtient un effet symbolique, puisque le roi est forcé de trinquer à la révolution, coiffé du bonnet phrygien, mais sans rien céder de concret.



FIGURE 2 – Louis XVI, coiffé du bonnet phrygien, trinque à la santé des Sans-culottes, le 20 juin 1792

Il ne reste alors que la préparation de l'insurrection

1.3 La rupture du 10 août

La date symbolique du 14 Juillet, soit la fête de la Fédération, exerce son attraction. Des **fédérés**, ou gardes nationaux,citoyens actifs (c'est-à-dire autorisés à participer aux assemblées primaires) et qui souhaitent le départ du roi, affluent vers la capitale. L'Assemblée et le roi

sentent le danger et cherchent à les éloigner ; les démocrates les encouragent à occuper la place après la fête. Cette dernière est en effet menaçante. Le cas des fédérés **marseillais** est resté célèbre : à leur départ de Marseille, le maire de la ville leur dit :

> Allez faire pâlir le tyran sur son trône qu'il ne mérite plus. Allez lui dire que le peuple souverain est là pour sanctionner les décrets qu'il a frappés de son monstrueux veto.

Ils reprennent le chant de guerre de l'armée du Rhin, qui, de La Strasbourgeoise, devient alors **La Marseillaise**. À Paris, les fédérés de province se mêlent aux sections locales qui accueillent des citoyens passifs (qui n'atteignent pas le cens électoral). Un bureau central des sections est organisé par le procureur de la Commune Manuel et se substitue à la municipalité légale. La section du Quinze-Vingts (présidée par Santerre) fixe un *ultimatum*, intitulé *Le Tocsin de la liberté*, pour le 9 août. En réponse, le roi mobilise ses gardes suisses.

> Paris – du 11 août 1792 – an IV de la liberté.
> […] Les esprits avaient fermenté […]. On se disait à l'oreille «cette nuit on sonnera le tocsin [1]». La générale sera battue [2], tous les faubourgs vont s'insurger avec les 6000 fédérés à 11 heures nous sommes revenus à la maison à l'instant même les tambours battent le rappel. Nous volons à notre section, et notre bataillon marche au château [3] ayant à sa tête deux pièces d'artillerie. À peine sommes-nous dans le jardin des Tuileries, que nous entendons le coup de canon d'alarme. […]. Bientôt les places publiques, le pont neuf, les grandes rues sont couvertes de soldats. L'assemblée nationale qui avait levé sa séance de bonne heure, est rappelée à ses fonctions. Elle n'a pu être informée des évènements qu'on préparait pour la journée du 10 que d'une manière très imparfaite. […]. Cependant, les faubourgs s'organisaient en armée, ils avaient placé dans leur centre les Bretons, les Marseillais, les Bordelais, et tous les autres fédérés. Plus de 120 000 hommes s'avancent à travers Paris qu'ils hérissent de baïonnettes, et de piques. Santerre [4] a été obligé de les commander. On annonce à l'assemblée nationale que l'armée investit le château. Tous les cœurs sont glacés. Le salut du Roi ranime la discussion lorsque l'on apprend que Louis XVI demande à se réfugier dans le sein de l'assemblée. La famille Royale se place au mieux des députés 48 membres sont envoyés au Palais […]. Le peuple fait au Roi des reproches amers, et l'accuse d'être l'auteur de ses maux. À peine le Roi était-il en sûreté que le bruit du canon a redoublé. […] Des officiers proposent au commandant des Suisses [5] de se retirer. Celui-ci a l'air de s'y disposer et bientôt par une manœuvre adroite, il est maître de l'artillerie que possédait la garde nationale dans la cour. Ces pièces braquées contre le peuple, tirent et le foudroient. Mais bientôt la fureur redouble de toutes parts. Les Suisses, investis, accablés, coupés,

1. Sonnerie de cloches pour donner l'alarme
2. la «générale» est le roulement de tambour pour appeler au rassemblement
3. C'est-à-dire le palais des Tuileries
4. Antoine-Joseph Santerre, brasseur, président de la section du Quinze-Vingts de la Garde nationale
5. garde personnelle du roi, recrutée traditionnellement en Suisse

manquent de munitions. Ils implorent grâce et miséricorde mais il n'a pas été possible de calmer le peuple, furieux et indigné de la déloyauté helvétienne[6]. Les Suisses, ont donc été mis en pièces. Les uns furent tués dans les appartements et les autres dans le jardin. Beaucoup ont reçu la mort aux Champs-Élysées. Du côté du peuple et des gardes nationaux combien de victimes ! Le total des morts peut aller à 2000. Tous les Suisses, faits prisonniers, ont été en partie conduits sur la place de Grève. Là, on leur a brûlé la cervelle[7]. C'étaient des traîtres que la vengeance a dû sacrifier. Quelle vengeance ! Tout monêtre en frémit. 47 têtes au moins ont été coupées. La Grève a été couverte de morts, et les têtes ont été promenées au bout de plusieurs piques. […] On jette par terre les statues de bronze, place Royale, place Vendôme, place Louis XIV, place Louis XV […] On fait encore la chasse aux Suisses ; on poursuit les malveillants de toutes parts. L'assemblée nationale, le département, la municipalité sort en séance permanente […] Cette nuit, l'assemblée nationale a décrété la Convention nationale dans la loge du logographe[8]. Les électeurs seront réunis dans les assemblées primaires qui nommeront les députés. Il suffira qu'ils aient un domicile et 25 ans.

Lettre d'un garde national à René Leprêtre, habitant de Rennes, Ryland's Library, Manchester

Le combat de cette journée révolutionnaire est vécu comme un recommencement de la révolution, qui revient à l'acte fondateur du 14 juillet 1789, et comme une **vengeance** légitime, visant le roi traître mais aussi l'Assemblée qui a préféré protéger le roi ; dans le cycle de la violence, le Dix-Août répond à la fusillade du Champ-de-Mars, dont il faut laver l'affront, et aux autres victimes de la répression conservatrice. Cependant, la violence n'est pas recherchée pour elle-même : les insurgés envisagent un combat sanglant mais rêvent une transition pacifique. Elle semble d'abord réussir : lorsque la foule force les grilles des Tuileries, des scènes de fraternisation avec des soldats français ont lieu. Ce n'est que plus loin, dans un espace restreint, que les Suisses ouvrent un feu concentré et efficace : c'est à ce stade que la violence explose et aboutit au massacre des Suisses. La succession rappelle fortement celle du 14 juillet.

6. celle des Suisses, qui viennent de la *Confédération helvétique*
7. C'est-à-dire exécuté d'une balle dans la tête
8. Secrétaire chargé de prendre en note les interventions devant l'Assemblée.



FIGURE 3 – *La prise des Tuileries le 10 août 1792*, huile sur toile de Jacques Bertaux, 1793, musée du château de Versailles

Alors que les combats se poursuivent aux Tuileries, le couple royal se réfugie dans la salle du Manège de l'Assemblée. À la tentative du président de la séance Vergniaud de mettre en avant la légitimité formelle de l'Assemblée, les porte-paroles des insurgés (les **pétitionnaires**) répondent :

> Apprenez que le feu est aux Tuileries et que nous ne l'arrêterons qu'après que la vengeance du peuple sera satisfaite. Je suis chargé encore une fois, au nom de ce peuple, de vous demander la déchéance du chef du pouvoir exécutif ; c'est une justice que nous réclamons, nous l'attendons de vous.

L'Assemblée est contrainte de voter la convocation de la Convention, la révocation des ministres et la suspension (et non la déchéance) du roi.

2 La vengeance souveraine

La période qui s'ouvre avec la journée du 10 août, celle de la construction de la Première République par une révolution relancée et radicalisée, est marquée par une violence plus

intense. Le mot de la *Terreur*, utilisé à l'époque, tend cependant à trop imposer des idées et préoccupations modernes. Or, il est indispensable d'interroger vraiment le phénomène de la Terreur pour échapper aux clichés paresseux (et pas du tout innocents) des guillotines et d'une foule sanguinaire.

2.1 La Patrie est en danger

La première réalité qu'il faut garder à l'esprit est le danger. Le slogan *La Patrie est en danger* répond à une demande populaire pressante. Durant toute la période qui sépare la fuite de Varennes de la chute de la monarchie, les pétitions réclament que l'Assemblée déclare la patrie en danger et déclenche une mobilisation massive des volontaires pour défendre le pays et particulièrement sa capitale, que les monarchies coalisées et les émigrés royalistes promettent de massacrer. Cette volonté rencontre, au moins au départ, l'hostilité des sections des fédérés parisiens, qui y voient un risque d'ingérence des provinciaux ; les fédérés patriotes (selon le vocabulaire de l'époque) se méfient de tout éloignement de Paris qui risquerait de livrer la capitale aux réactionnaires.
La Patrie est finalement déclarée en danger le **11 juillet 1792**.



FIGURE 4 – *La bataille de Valmy, le 20 septembre 1792*, tableau d'Horace Vernet, 1826

Le danger militaire, celui de l'invasion par les Autrichiens et les Prussiens, reste présent. Immédiatement après la journée du 10 août, les mauvaises nouvelles se précipitent : La Fayette

est battu et fait prisonnier par les Autrichiens le 19, le 23, ils prennent Longwy et le 2 septembre 1792, Verdun est prise. Le 20 septembre, les armées révolutionnaires remportent la victoire de Valmy, qui réduit temporairement le danger pour Paris et qui devient le mythe fondateur du combat des volontaires Sans-culottes armés de leurs piques ; de septembre à novembre, les armées révolutionnaires enchaînent des victoires mais dès le début de l'année 1793, les **girondins** déclarent la guerre à l'Angleterre, puis (le 7 mars) à l'Espagne : la France se trouve alors en guerre contre une coalition européenne puissante. Au mois de mars, les armées révolutionnaires subissent de nouvelles défaites en Belgique (**Neerwinden**, le 16 mars 1793), pendant qu'un soulèvement royaliste et catholique éclate en Vendée (le 10 mars) ; le général Dumouriez, qui avait remporté la victoire à Valmy, passe à l'ennemi au début du mois d'avril. Au mois de mai la **crise fédéraliste** secoue les principales villes ; les fédéralistes hostiles à la Convention livrent Toulon aux Anglais le 27 août.

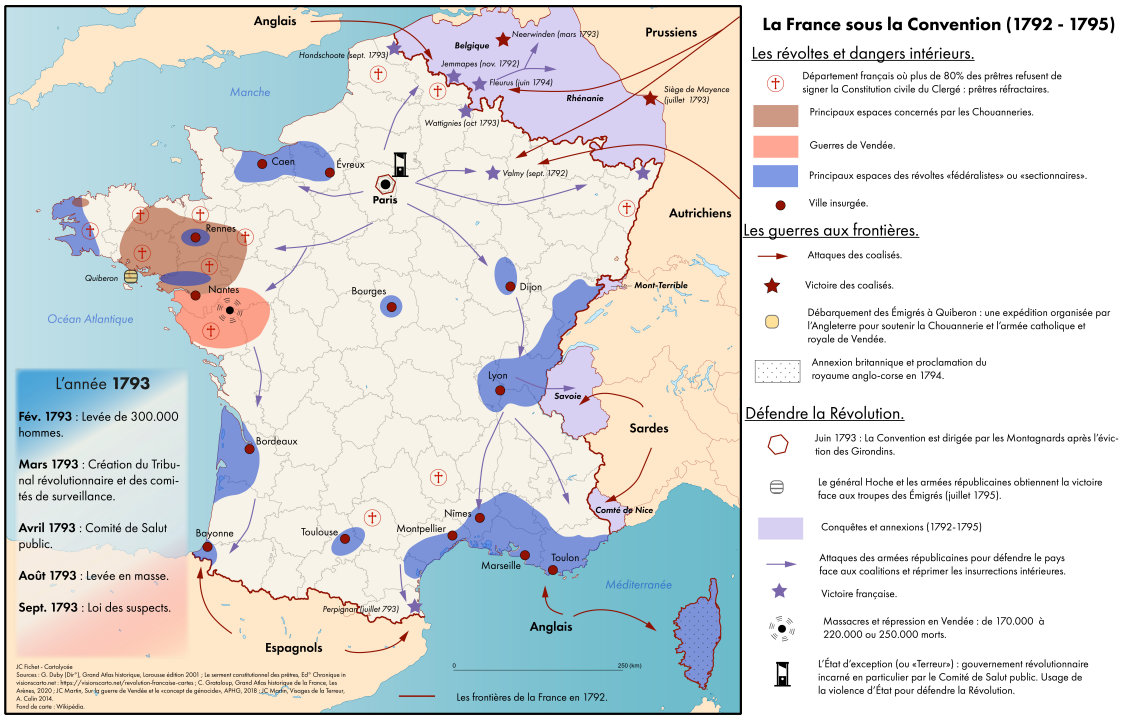


FIGURE 5 – La France sous la Convention (1792-1794, carte de J.-C. Fichet, Cartolycée)

Le danger est donc permanent, intérieur comme extérieur. La révolution lutte réellement pour la survie, sur tous les fronts, contre des ennemis puissants. La colère contre les ennemis de l'intérieur et le sentiment d'urgence à les combattre par des moyens plus rapides et plus radicaux qu'une justice ordinaire dont la lenteur et la complaisance avec les puissants paraissent inadaptées à la situation, doit être compris dans ce contexte.

Aux ennemis armés de l'extérieur s'ajoutent les ennemis de l'intérieur. La situation porte certes

à la paranoïa, mais elle est d'autant plus présente que de nombreux complots sont réels. Le conflit politique se poursuit, de manière radicale et dans des formes violentes. Cela se manifeste par des assassinats : ainsi, en représailles de la condamnation du roi, un ancien garde royal assassine **Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau**, Conventionnel, ancien député de la noblesse, parmi les figures les plus radicales et auteur d'une projet de système d'éducation démocratique, qui avait voté la mort du roi. Il meurt quelques heures avant l'exécution de Louis XVI et devient le premier *martyr* de la révolution.

Quelques mois plus tard, le 13 juillet, c'est **Jean-Paul Marat**, journaliste qui avait appelé à poursuivre le mouvement du 10 août, qui est assassiné par Charlotte Corday, une fanatique catholique issue de la noblesse normande déclassée et dont les deux frères sont émigrés.



FIGURE 6 – *La Mort de Marat* (1793), Jacques-Louis David, Musées royaux de Beaux-Arts de Belgique. Le peintre David a été parmi les dernières personnes à avoir vu Marat vivant, peu avant son assassinat.

2.2 Soyons terribles pour dispenser au peuple de l'être

Le sentiment qui anime l'insurrection du 10 août et la période qui a suivi est celui d'une soif de justice. La nécessité de punir les ennemis et les traîtres est largement ressentie comme une urgence ; inversement, toute lenteur provoque l'hostilité, la colère et la crainte de revenir à la situation d'avant 10-Août, autrement dit de voir encore l'effort du geste insurrectionnel détourné et empêché d'aboutir.

Les cérémonies funéraires à la mémoire des tués du 10-Août entretiennent ce sentiment d'indignation. L'alternative est entre une justice expéditive ou la reprise de l'insurrection, comprise comme un acte légitime de souveraineté populaire. Le 17 août, l'Assemblée créé un tribunal, mais la lenteur de la justice ordinaire ne satisfait pas la demande populaire. Marat écrit le même jour :

> Le peuple est las de n'être point vengé. Craignez qu'il ne fasse justice lui-même. Je demande que sans désemparer vous décrétiez qu'il sera nommé un citoyen dans chaque section pour former un tribunal criminel.

En effet, le peuple fait justice lui-même dès le mois de septembre : des jugements improvisés ont lieu dans les principales prisons après que la nouvelle de la prise de Verdun par les Autrichiens a ravivé la peur. Certaines de ces scènes ont alimenté des récits de cruauté qui représentent une foule déchaînée, assoiffée de sang ; c'est le cas de la duchesse de Lamballe. Mais la plupart des témoignages montrent un acte politique réfléchi, qui ne signifie pas de l'hostilité à l'égard des représentants élus. **Robespierre**, accusé d'avoir incité aux massacres, répond le 5 novembre à Jean-Baptiste Louvet :

> Les magistrats pouvaient-ils arrêter le peuple ? Car c'était un mouvement populaire, et non la sédition partielle de quelques scélérats pour assassiner leurs semblables. […] Que pouvaient les magistrats contre la volonté déterminée d'un peuple indigné qui opposait à leurs discours et le souvenir d'une victoire remportée sur la tyrannie et le dévouement avec lequel ils allaient se précipiter au-devant des Prussiens, et qui reprochaient aux lois mêmes la longue impunité des traîtres qui déchiraient le sein de leur patrie ?

Se pose ensuite la question du sort à réserver au roi. Ni son jugement, ni son exécution ne sont des évidences, et les débats autour de ces questions s'éternisent au point de faire redouter une nouvelle insurrection. La **Convention** est réunie le 20 septembre et le **21 septembre 1792**, elle **proclame la République**, mais elle ne statue pas sur le jugement de Louis XVI. Danton aurait proposé son bannissement (au motif que «Une nation se sauve, mais ne se venge pas»), les Brissotins invoquent le caractère inviolable et sacré du roi pour refuser le procès. **Saint-Just** et **Robespierre** sont favorables à une exécution immédiate, sans procès : à leurs yeux, il n'existe pas de droit selon lequel on puisse juger le roi, si ce n'est le **droit naturel**, puisque l'abolition de la monarchie est un acte fondateur et souverain. À distance, le philosophe Immanuel Kant raisonne de manière similaire.

> Mais un roi détrôné au sein d'une révolution qui n'est rien moins que cimentée par les lois, un roi dont le nom seul attire le fléau de la guerre sur la nation agitée, ni la prison, ni l'exil ne peut rendre son existence indifférente au bonheur public ; et cette cruelle exception aux lois ordinaires que la justice avoue, ne peut être imputée qu'à la nature de ses crimes. Je prononce à regret cette fatale vérité… Mais **Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive.**
> Chez un peuple paisible, libre et respecté au dedans comme au dehors, on pourrait écouter les conseils qu'on vous donne d'être généreux. Mais un peuple à qui l'on dispute encore sa liberté, après tant de sacrifices et de combats ; un peuple chez qui les lois ne sont encore inexorables que pour les malheureux ; un peuple chez qui les crimes de la tyrannie sont des sujets de dispute, doit désirer qu'on le venge ; et la générosité dont on nous flatte ressemblerait trop à celle d'une société de brigands qui se partagent des dépouilles.
>
> Maximilien Robespierre, discours à la Convention, le 3 décembre 1792

La condamnation de *Louis Capet* (comme il est désigné depuis sa déchéance) est finalement votée par une courte majorité de 361 voix sur 721 présents. La décision est pleinement politique : elle est inscrite dans la tradition du *tyrannicide* qui légitime l'acte violent. La Convention ne s'est pas muée en tribunal criminel mais, selon la logique de la représentation, elle incarne le tout de la société.

Mais la mort du roi et celle des suspects exécutés en septembre ne suffit pas pour accomplir la vengeance que le peuple réclame, d'autant plus que la trahison de Dumouriez et le manque de pain tendent la situation. La question d'un tribunal d'exception révolutionnaire revient. Sa création n'a pour but de provoquer l'emballement de la violence, mais de le limiter et l'encadrer. C'est le sens du discours, resté célèbre, de **Danton** :

> Faisons ce que n'a pas fait l'Assemblée législative : soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être ; organisons un tribunal, non pas bien, cela est impossible, mais le moins mal qu'il se pourra, afin que le glaive de la loi pèse sur la tête de tous ses ennemis, et que le monde soit vengé. […]
>
> Danton, *Le Moniteur universel*, 10 mars 1793

Donner des formes institutionnelles à la vengeance du peuple est une manière de chercher l'apaisement en lui donnant des bornes et en évitant les massacres.